滨江北路169号4036号商铺装修 “8·5”亡人事故调查报告

2020-10-29 15:10 来源：叠彩区应急管理局 作者：叠彩区应急管理局

2020年8月5日凌晨3时42分，桂林市叠彩区滨江北路169号叠彩万达广场4036号渝水码头重庆老火锅(以下简称火锅”)商铺在将商铺恢复致毛坯状态作业时发生墙体倒塌砸压施工人员的一般事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经区人民政府准，8月5日成立了由区应急管理局刘选章局长任组长，区应急管理局二级调研员尹兴家和应急局副局长王小滔为副组北门街道办事处、大河派出所、区总工会、区劳动监察大队、区住建局、区商投局、区应急管理局、叠彩公安分局刑大队等单位人员组成的叠彩万达4036号商铺“8·5”亡人事故调查组(以下简称:事故调查组)，并于当日正式开展事故调理工作。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查料、询问相关人员、综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对相任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

一、基本情况

(一)事故项目概况

2020年5月21日桂林叠彩万达商业管理有限公司(以下简称“万达公司”)招商部副经理王娟通过微信招商方式将万4036号商铺出租给个体老板范云辉用于经营渝水码头重庆老火锅品牌。7月20日下午，范云辉介绍给其朋友胡庆贵承商铺装修工程。范云辉和万达公司营运部主管黄承旋以及万达相关工作人员于当日察看了现场。7月25日范云辉向万支付了2万元人民币的承租意向金，7月25日晚上胡庆贵以微信方式将工程报价发给了范云辉。7月27日范云辉电话通庆贵报价最低，同意胡庆贵做这个工程。7月29日下午14点34分胡庆贵用微信向万达公司装修交流群提交了相关材料万达公司要求必须是有资质的公司并且要购买工人施工保险才能进场施工，胡庆贵为了承包到该项目，便求助河南同西天弘建设集团有限公司(以下简称“天弘公司”)副总经理王玉杰帮忙，并以天弘公司名义于7月31日与范云辉签订了万场(叠彩店)4036A、4036BB承租区域内的室内改造与装饰项目《建设施工合同》，并买了保险。7月31日胡庆贵向万提交了保单并于当天晚上拿到了临时施工现场申请单，同时与万达公司签订了装修进场手续;8月1日万达公司颁发了毛复施工许可证。范云辉于8月1日将商铺用渝水码头重庆老火锅广告进行围护。8月2日胡庆贵通过微信向微信好友廖琼号17377340336)以施工实际面积20元/平方米的报酬让廖琼找工人来干活，8月4日晚上20时左右廖琼在UU跑腿群发晚上22时在叠彩万达四楼砸墙每晚200元现金结算的消息，共找了邹高兴、刘传健、吕鑫焱、黄义等7个农民工。

(二)相关单位概况

1.产权单位。事故发生地为叠彩万达4036商铺--渝水码头老火锅装修现场，该商铺所有权为万达公司，成立于29月21日，注册资金100万元，法定代表人，王志彬，民营经营形式，公司位于桂林市叠彩区滨江北路169号。主要经业服务;酒店管理;园林绿化维护;房屋租赁;停车场服务;广告设计、制作、代理、发布;会议会展服务;服饰、皮具、百货

2.承租单位。承租单位为临桂渝水码头餐饮店，成立于2017年12月11日，位于临桂区临桂镇金水路19号碧园·香槟1层17号，经营者范云辉，类型:个体工商户，注册资金15万元，经营范围:餐饮服务。

3.施工单位。施工单位为天弘公司，成立于2016年6月24日，注册资金8900万元，法定代表人韩正坤，类型:有限公司(自然人独资)位于桂林市象山区安新南路15号丽江苑(恒宇江上一品)1栋1-3-1房，经营范围:防水防腐保温工程、电程、水利水电工程、市政工程、石油化工工程、机电工程、输变电工程、建筑工程、建筑机电安装工程、建筑装修装程、钢结构工程、消防工程、特种工程、公路工程施工;施工劳务分包;物业管理服务;工程造价咨询服务;高空外墙清洗工程、外墙涂料工程、高层建筑外墙水电安装工程、高空作业服务工程、建筑幕墙工程施工设计工程;电力器材、建筑材料、防水防腐保温材料销售。

4.行业监管与属地管理单位。叠彩万达属商业广场，其行业主管单位为叠彩区商务投资促进局。属地管理单位为北门街道办事处。

(三)事故地点情况

事发地为叠彩万达4036号商铺，2020年7月25日出租给临桂渝水码头餐饮店范云辉用于经营渝水码头重庆老火锅牌。商铺位于叠彩万达广场4楼，商铺面积为230.95平方米。拆墙作业面比较狭窄，如果从上往下逐一拆除作业空间余。如果整体拆倒，则空间不够，不便于施工人员逃生。

二、事故发生经过、报告和应急救援情况

(一)事故发生经过

2020年8月5日凌晨3时30分许，施工承包人胡庆贵带领临时从网上招来的农民工邹高兴、刘传健、吕鑫焱、黄义人对叠彩万达4036商铺进行恢复毛坯作业，要拆除商铺内前业主装修的四周隔离墙。当对最后一板墙体进行拆除作业因空间狭小只能容下1名工人操作进行轮流作业。3时42分，当邹高兴准备接替正在用冲击钻打墙作业(在墙体底部打洞义时，墙体忽然倾斜，邹高兴喊了一声“墙要倒了”，大家急忙往外跑了，正在作业的黄义可能没听到喊声，没有外跑邹高兴一边往外跑一边回头看时，见黄义被倒塌墙体压住了(全身被墙体压住)。

(二)事故报告和应急救援情况

事发后，在场人员胡庆贵、邹高兴、刘传健、吕鑫焱等立即进行施救，想把倒塌的墙体抬起救出黄义，因墙体太法抬起，3时45分邹高兴先后拨打了120和119救援电话。

120救护人员于4时左右赶到现场，现场抢救判断黄义瞳孔放大已无生命体征，宣布抢救无效死亡。4时左右119应援人员赶到用液压顶将倒塌墙顶起把黄义从倒塌的墙体下解救出来，经到场的叠彩区法医鉴定黄义的死因是:意外死亡。

大河乡派出所接110指挥中心报，4时左右赶到现场，开展事故调查、现场保护及善后等工作。

7时15分许，区应急管理局接到大河派出所报告，局长刘选章、副局长王小滔和盛军、陈军胜等人先后于7时50许现场，开展事故调查和善后等工作。

区政府常务副区长曾建勋接应急局报告后，于8时许赶到事发现场，指挥现场救援和善后处置工作。

(三)事故造成人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者黄义，男，43岁，身份证号码:***，广西桂林市阳朔县金宝乡茶岚村人，初中文化程度。是胡庆贵请来实施渝水码头装修进行恢复毛坯作业的临时工人，胡庆贵未与黄义签订《劳务合同》。

三、事故原因和性质

(一)直接原因

黄义等人在没有经过安全生产教育培训，在有限空间内实施拆墙作业，在未佩戴必要的防护用品情况下违反安全操作规程、盲目作业，是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1.胡庆贵作为施工方现场管理人员，现场安全管理不到位，未能及时制止黄义等违反安全技术操作规程作业，是事故发生的间接原因。

2.范云辉作为装修施工发包方，明知胡庆贵不具备承揽该装修施工资质和条件，还和胡庆贵以天弘公司名义签订《建设施工合同》，让胡庆贵顺利通过万达审查和进场施工，是此次事故发生的间接原因。

3.天弘公司在明知胡庆贵不具有装修资质，没有与胡庆贵签订挂靠协议的情况下，就在胡庆贵拿来的装修协议上盖天弘公司的公章，让胡庆贵以天弘公司的名义与范云辉签订了《建设施工合同》，顺利通过了万达公司的审查并签订装修协议，是此次事故发生的间接原因。

4.万达公司对该项目承租单位和施工单位履约情况监督不力，是导致此次事故发生的又一间接原因。

(三)事故性质

经调查认定，该事故发生在生产经营活动中，是一起施工人员违规作业，发包单位和施工单位安全责任不落实，单位和部门安全监管不到位而造成的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.黄义，作为施工人员，安全意识淡薄，没有遵守安全技术操作规程，未采取足够的安全防护措施，在对现场安全环境不能完全掌控的情况下，盲目作业，应承担此次事故的直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2.胡庆贵，明知自己没有专业团队，不具备装修施工资质，借用天弘公司名义向万达公司呈报《装修申请表》参码头老火锅店装修，临时招用没有经过任何安全培训的黄义等农民工进行施工。作为施工方代表和现场安全管理人员施工前，未对施工人员进行现场安全教育和技术培训，施工过程中未严格落实安全技术操作规程，明知施工人员未佩全帽、在有限空间内整体拆倒墙有安全风险的情况下，没有及时制止施工人员的违规操作，应承担此次事故的主要责除应承担主要民事赔偿责任外，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其进行行政处罚

3.范云辉，渝水码头重庆老火锅老板--装修项目发包方。明知胡庆贵不具备承揽该装修施工资质和条件，还和胡以天弘公司名义签订了《建设施工合同》，让胡庆贵顺利通过万达审查和进场施工，应承担部分民事赔偿责任。

4.万达公司，作为商铺产权方，虽与承租方签订了安全责任书和装修期消防安全责任书，但其楼层保安多次巡查工方未佩戴安全帽并告知提醒，却未严格要求整改，除应承担相应民事赔偿责任外，建议由监管单位对其进行教育，其限期整改。

5.天弘公司，在明知胡庆贵不具有装修资质，没有与胡庆贵签订挂靠协议的情况下，让胡庆贵借用天弘公司的名达公司签订装修合同、装修管理协议、安全责任书、消防安全责任书等。应承担此次事故的次要责任，除应承担相应赔偿外，建议由区应急局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，应采取如下切实有效的防范措施:

(一)牢固树立以人为本的安全发展理念，严格落实安全生产监管职责。本次事故造成1人死亡，教训深刻。各单位有关部门要认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，严格按照《中华人民共和国安全生产法》的相定和区委、区政府关于安全生产工作的部署要求，压实属地管理和行业监管责任，把安全责任落实到领导、部门和岗督促各类生产经营单位高度重视安全生产工作，深入开展安全风险查找、研判、预警、防范、处置、责任六项机制建加强风险辨识管控和隐患排查治理，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。

(二)加强对建筑装修施工的安全监管。相关单位和企业要吸取事故深刻教训，加强对建筑装修施工的安全生产管格落实各项安全防范和应急措施。强化作业过程的监督检查，杜绝违章指挥和违章操作，发现安全问题，及时督促整坚决消除安全监管的漏洞和盲区，有效防范和遏制各类安全事故的发生。

(三)广泛开展安全生产培训和事故警示教育。要督促生产经营单位广泛开展安全生产教育培训，开展事故警示教力提高从业人员的安全生产意识和风险管控水平。

(四)严格管控企业违规生产经营行为。对企业违规发包、无证上岗、无证经营等违规生产经营行为要严厉打击和处，避免事故发生。

叠彩万达4036号商铺“8·5”亡人

事故调查组

2020年10月29日

六、事故调查组成员名单

类 别		姓　名	单位及职务
组 长		刘选章	区应急管理局局长
副组长		尹兴家	区应急管理局二级调研员

成 员		王小滔	区应急管理局副局长
		李彦斌	区商务和投资促进局局长
		郑国友	区总工会副主席
		何海源	区住房城乡建设局二级主任科员
		李秀辉	区劳动监察大队大队长
		陈曙光	北门街道办事处副主任
		蒋　锋	大河派出所副所长
		陈善如	叠彩刑侦三大队法医
		盛　军	区应急管理局二级主任科员
		陈军胜	区应急管理局执法大队副大队长
		谢阔泽	区应急管理局执法大队队员

七、事故调查组成员签名

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室
网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671
桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号　网站标识码：4503030001